

SARL REZOFABRIK – Perpignan Solaire

Angle Rue de la Close et Boulevard Carrere Vieille, 66140 Canet-en-Roussillon

SIRET : 953 641 701 R.C.S. Perpignan — Tél. : 07 75 76 92 32

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

*Travaux d'installation photovoltaïque, pompe à chaleur,
ballon thermodynamique et borne IRVE*

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Donneur d'ordre : SARL REZOFABRIK, exerçant sous le nom commercial « Perpignan Solaire »

SIRET : 953 641 701 R.C.S. Perpignan

Siège social : Angle Rue de la Close et Boulevard Carrere Vieille, 66140 Canet-en-Roussillon

Représentée par : Laurent Claude André Jacques MIENVILLE, Gérant

Téléphone : 07 75 76 92 32

Ci-après dénommé « **le Donneur d'ordre** »

ET

Le Sous-traitant : _____

Statut juridique : Auto-entrepreneur / Micro-entrepreneur (SIRET : _____)

Adresse : _____

Représenté(e) par : _____

Téléphone : _____ **Email :** _____

Ci-après dénommé « **le Sous-traitant** »

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Sous-traitant réalise, pour le compte du Donneur d'ordre, des travaux d'installation en lien avec les activités de Perpignan Solaire, notamment :

- Installation de panneaux photovoltaïques (systèmes en toiture ou au sol)
- Installation de pompes à chaleur air/air ou air/eau
- Installation de ballons thermodynamiques
- Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE)
- Travaux de câblage et raccordement électrique associés

Le Sous-traitant intervient exclusivement sur les chantiers qui lui sont confiés par le Donneur d'ordre, selon les devis et missions définis par ce dernier.

ARTICLE 2 – DURÉE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée **indéterminée**, à compter de sa date de signature par les deux parties.

Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de **trente (30) jours calendaires**, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, sans obligation de justification.

En cas de faute grave ou de manquement aux obligations essentielles (non-souscription des assurances, fraude, défaut de qualification), le Donneur d'ordre se réserve le droit de résilier le contrat avec effet immédiat, sans indemnité ni préavis.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D'AGRÉMENT DU SOUS-TRAITANT

3.1 Documents obligatoires à fournir avant tout démarrage

Le Sous-traitant s'engage à remettre au Donneur d'ordre, avant le début de toute mission, les documents suivants (à renouveler à chaque échéance) :

- Attestation d'assurance **Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro)** en cours de validité, couvrant les travaux d'installation électrique et photovoltaïque, avec un minimum garanti de 500 000 € par sinistre
- Attestation d'assurance **Responsabilité Civile Décennale** en cours de validité, couvrant les ouvrages réalisés pour une durée de 10 ans
- Attestation de vigilance **URSSAF** datant de moins de 6 mois
- Copie de la pièce d'identité du représentant légal
- Extrait Kbis ou récépissé d'immatriculation au répertoire SIREN
- Numéro SIRET actif et à jour

3.2 Qualifications techniques recommandées

- Habilitation électrique **BR ou B2V** — obligatoire pour toute intervention sur installations électriques
- Certification **RGE QualiPV** (pour installations photovoltaïques)
- Certification **QualiPAC ou RGE Qualifelec** (pour installations PAC ou thermodynamiques)
- Formation **IRVE** (pour l'installation de bornes de recharge électrique)

À défaut de certification RGE, le Sous-traitant devra travailler sous la responsabilité et la supervision directe du Donneur d'ordre.

3.3 Vérification des documents

Le Donneur d'ordre se réserve le droit de vérifier l'authenticité et la validité de tous les documents fournis. Toute fausse déclaration entraîne la résiliation immédiate du contrat et l'engagement de la responsabilité du Sous-traitant.

ARTICLE 4 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS

4.1 Ordre de mission

Chaque chantier fait l'objet d'un bon de commande ou d'un ordre de mission écrit (email, courrier, ou document signé), précisant : la nature des travaux, l'adresse du chantier, le délai d'exécution, et le prix convenu. Le Sous-traitant ne peut débuter un chantier sans avoir reçu cet ordre de mission.

4.2 Respect des normes et règles de l'art

- Normes électriques en vigueur (NF C 15-100, NF C 14-100)
- Règles de l'art pour l'installation photovoltaïque (DTU 40.29)
- Prescriptions des fabricants des équipements installés
- Exigences du Donneur d'ordre et du maître d'ouvrage

4.3 Matériaux et équipements

Sauf accord contraire, les équipements et matériaux sont fournis par le Donneur d'ordre. Le Sous-traitant est responsable de leur bonne utilisation et de leur mise en œuvre conforme.

4.4 Délais

Le Sous-traitant s'engage à respecter les délais convenus dans chaque ordre de mission. Tout retard prévisible doit être signalé sans délai. En cas de retard injustifié causant un préjudice, le Donneur d'ordre peut faire appel à un autre prestataire aux frais du Sous-traitant défaillant.

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT

La rémunération est déterminée pour chaque chantier dans l'ordre de mission correspondant, exprimée en euros hors taxes.

Le Sous-traitant émet une facture à la fin de chaque chantier ou selon les jalons convenus. La facture doit mentionner : son numéro SIRET, la référence du chantier, le détail des prestations, et son RIB.

Le paiement intervient dans un délai de **rente (30) jours** à compter de la réception de la facture, par virement bancaire.

En cas de litige sur la qualité des travaux, le Donneur d'ordre peut suspendre le paiement de la part contestée jusqu'à résolution du différend.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ ET GARANTIES

6.1 Responsabilité du Sous-traitant

Le Sous-traitant est entièrement responsable de la qualité d'exécution des travaux, de la sécurité du chantier, et du respect des normes applicables.

6.2 Garantie de parfait achèvement

Le Sous-traitant garantit la parfaite exécution de ses travaux pendant **douze (12) mois** à compter de la réception. Il s'engage à corriger sans frais supplémentaires tout défaut signalé dans ce délai.

6.3 Responsabilité décennale

Pour les ouvrages relevant de la responsabilité décennale (art. 1792 et suivants du Code civil), le Sous-traitant engage son assurance décennale. Il en assume la responsabilité pendant les 10 ans suivant la réception.

6.4 Relation client

Le Sous-traitant n'est pas autorisé à traiter directement avec le client final pour des questions de prix, de devis, de modification de chantier, ou de facturation.

ARTICLE 7 – SAV ET REPRISE DES MALFAÇONS

En cas de réclamation du client final portant sur des défauts imputables aux travaux du Sous-traitant, le Donneur d'ordre notifie ce dernier dans les meilleurs délais.

Le Sous-traitant dispose de **cing (5) jours ouvrés** pour accuser réception et de **quinze (15) jours ouvrés** pour intervenir et corriger la malfaçon.

Si le Sous-traitant ne répond pas ou n'intervient pas dans ce délai, le Donneur d'ordre peut faire appel à un prestataire tiers et en imputer le coût au Sous-traitant défaillant, par déduction sur les factures en attente ou par voie de recouvrement.

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITÉ

Le Sous-traitant s'engage à tenir strictement confidentielle toute information dont il aurait connaissance dans le cadre du présent contrat, notamment :

- Les données des clients du Donneur d'ordre (identité, coordonnées, adresse du chantier)
- Les tarifs, conditions commerciales et marges pratiquées par le Donneur d'ordre
- Les méthodes, outils, processus et savoir-faire du Donneur d'ordre
- Tout document contractuel, technique ou commercial remis dans le cadre des missions

Cette obligation s'applique pendant toute la durée du contrat et pour **cinq (5) ans** après sa résiliation.

ARTICLE 9 – NON-DÉMARCHAGE ET NON-CONCURRENCE

9.1 Non-démarchage des clients

Le Sous-traitant s'interdit formellement, pendant toute la durée du contrat et pendant **vingt-quatre (24) mois** après sa résiliation, de démarcher directement ou indirectement les clients du Donneur d'ordre pour leur proposer des prestations identiques ou similaires.

9.2 Non-concurrence

Le Sous-traitant s'engage à ne pas exercer, directement ou via une société ou personne interposée, une activité concurrente sur le territoire de l'**Occitanie** (13 départements), pendant la durée du contrat.

9.3 Propriété des données clients

Toutes les données relatives aux clients appartiennent exclusivement au Donneur d'ordre. Le Sous-traitant s'engage à ne pas les conserver, utiliser ni transmettre à des fins propres ou tierces.

ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Le Sous-traitant agit en qualité de « sous-traitant » au sens du RGPD (Règlement UE 2016/679). Il s'engage à :

- Ne traiter les données qu'aux fins strictement nécessaires à l'exécution des prestations
- Ne pas communiquer les données à des tiers sans autorisation préalable écrite
- Mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées
- Signaler toute violation de données dans les 72 heures
- Supprimer ou restituer toutes les données à l'issue du contrat

ARTICLE 11 – SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

- Fournir à ses intervenants les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés
- Respecter le plan de prévention des risques et les consignes de sécurité du site
- Déclarer tout accident du travail survenu sur un chantier au Donneur d'ordre dans les 24 heures
- S'assurer que ses collaborateurs disposent des habilitations requises

ARTICLE 12 – SOUS-TRAITANCE EN CHAÎNE

Le Sous-traitant ne peut pas sous-traiter tout ou partie des prestations à un tiers sans l'accord écrit préalable du Donneur d'ordre. En cas d'accord, il reste seul responsable de la bonne exécution des travaux, y compris ceux confiés à des tiers.

ARTICLE 13 – LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Le présent contrat est soumis au **droit français**.

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable dans un délai de trente (30) jours. À défaut, le litige sera soumis au **Tribunal de Commerce de Perpignan**, auquel les parties attribuent compétence exclusive.

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace tout accord antérieur.

14.2 Toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties.

14.3 Si une clause est déclarée nulle, les autres clauses demeurent en vigueur.

14.4 Le Sous-traitant intervient en qualité d'entrepreneur indépendant. Le présent contrat ne crée aucun lien de subordination ni contrat de travail.

SIGNATURES

Fait en deux exemplaires originaux, à _____, le ____ / ____ / 202____

Pour le Donneur d'ordre

SARL REZOFABRIK

Laurent Claude André Jacques MIENVILLE

Signature :

Date : ____ / ____ / 202____

Pour le Sous-traitant

Dénomination : _____

Représentant : _____

Signature :

Date : ____ / ____ / 202____

ANNEXE A — DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR

Ce tableau est à compléter par le Sous-traitant. Les documents doivent être remis avant tout démarrage de chantier et mis à jour à chaque renouvellement.

Document	Validité / Échéance	Reçu le
Attestation RC Pro		
Attestation RC Décennale		
Attestation de vigilance URSSAF	< 6 mois	
Pièce d'identité (CNI ou passeport)		
Extrait Kbis / SIREN actif		
RIB bancaire		
Habilitation électrique BR / B2V		
Certification RGE QualiPV (si applicable)		
Formation IRVE (si applicable)		

ANNEXE B — ORDRE DE MISSION TYPE

Référence chantier : _____

Date d'émission : ____ / ____ / 202____

Donneur d'ordre : SARL REZOFABRIK – Perpignan Solaire

Sous-traitant : _____

Adresse du chantier :

Description des travaux :

Équipements fournis par le Donneur d'ordre : ☐ Oui ☐ Non

Date de démarrage prévue : ____ / ____ / 202____

Date de fin prévue : ____ / ____ / 202____

Prix convenu HT : _____ €

Modalité de paiement : ☐ Fin de chantier ☐ Acompte ____% + solde fin de chantier

Bon pour accord – Fait à _____, le ____ / ____ / 202____

Pour le Donneur d'ordre

SARL REZOFABRIK

Laurent Claude André Jacques MIENVILLE

Signature :

Date : ____ / ____ / 202____

Pour le Sous-traitant

Dénomination : _____

Représentant : _____

Signature :

Date : ____ / ____ / 202____